

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5851/2531

นาง ศรีประภัสร์ ศรีธวัช
นาย อร่าม บุรณศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336, มาตรา 1367, มาตรา 1673

แม้การแบ่งแยกโฉนดจะทำให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ก็ตาม แต่จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมและได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา การที่จำเลยสร้างรั้วในเขตที่ดินพิพาทจึงเป็นการสร้างในที่ดินของจำเลยเอง ไม่เป็นการสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สร้างรั้วคอนกรีตเสริมสังกะสีรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ขอให้บังคับให้จำเลยรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกไปจากที่ดินของโจทก์และห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การว่า โจทก์จำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่จำเลยตามพินัยกรรมซึ่งจำเลยได้ครอบครองตลอดมาและจำเลยได้สร้างรั้วคอนกรีตเสริมสังกะสีในที่ดินส่วนของจำเลยเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลวงเลขาวิจารณ์บิดาของโจทก์จำเลยและนายเรืองศรี บุรณศิริ ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่

บุคคลทั้งสามโดยผู้ทำพินัยกรรมได้ทำแผนที่สังเขปสำหรับแบ่งแยกที่ดินตามพินัยกรรมแนบท้ายพินัยกรรมไว้ด้วย ปรากฏตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 6 และแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 7 โดยพินัยกรรมระบุให้โจทก์เป็นผู้จัดการแบ่งแยกโฉนดเมื่อโจทก์ทำการแบ่งแยกแล้ว สำหรับที่ดินส่วนแบ่งของโจทก์เป็นโฉนดเลขที่ 1636 ตำบลจักรวรรดิ อำเภอสามเพ็ง กรุงเทพมหานครของจำเลยเป็นโฉนดเลขที่ 8645 ตำบล อำเภอ และจังหวัดเดียวกันปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยได้สร้างรั้วรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาได้ตรวจดูพินัยกรรมและแผนที่สังเขปสำหรับแบ่งแยกที่ดินตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 6 และ 7 แล้ว เห็นว่ามีข้อกำหนดให้แบ่งแยกที่ดินออกเป็น 3 แปลงดังแผนที่สังเขปท้ายพินัยกรรม ที่ดินหมายเลข 1 ซึ่งอยู่ติดกับถนนทรงวาดให้แก่จำเลย หมายเลข 2 ซึ่งอยู่ติดถนนทรงวาดให้แก่นายเรืองศรี บุณศิริ หมายเลข 3 ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและมีทางออกถนนทรงวาดให้แก่โจทก์และปรากฏตามบันทึกในแผนที่สังเขปว่าเส้นเขตของที่ดินหมายเลข 1 และ 2 ล้อมกรอบด้วยเส้นสีดำเส้นเขตของที่ดินหมายเลข 3 ล้อมกรอบด้วยเส้นสีแดง ในแผนที่สังเขปได้เว้นที่ว่างไว้กว้าง 2 เมตร เป็นแนวทางทิศใต้ของที่ดินแปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่ 3 และอยู่นอกเส้นเขตสีแดง ซึ่งเป็นเขตที่ดินของโจทก์ ที่ดินที่เว้นว่างไว้ดังกล่าวส่วนที่ติดกับที่ดินแปลงที่ 1 จึงตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรมที่ดินส่วนนี้มีความยาวตลอดแนวด้านหลังของตึกแถวที่บริษัทจีบฮ้าง จำกัด เป็นผู้เช่าเท่านั้น มิได้ยาวตลอดไปถึงตึกแถวส่วนที่บริษัทฮ้างเฮียงไถ่ จำกัด เป็นผู้เช่าด้วย จำเลยนำสืบว่าตึกแถวในที่ดินของจำเลยที่ให้เช่าบริษัทฮ้างเฮียงไถ่ จำกัด เช่าต่อไปหลังจากเข้าครอบครองที่ดินตามพินัยกรรมแล้วคือ ตึกแถวเลขที่ 822 และ 824 ส่วนตึกแถวที่มีที่ดินเว้นว่างไว้ด้านหลังกว้าง 2 เมตร คือตึกแถวเลขที่ 826 และ 828 ซึ่งจำเลยให้เช่าบริษัทจีบฮ้าง จำกัด เช่าต่อไปและทำรั้วกำแพงคอนกรีตกั้นรอบที่ดินของจำเลย รั้วที่จำเลยกั้นด้านหลังตึกแถวที่ให้เช่าบริษัทจีบฮ้าง จำกัด เช่ามีความยาวเท่ากับตึกแถวทั้ง

สองห้องดังกล่าวสอดคล้องกับแผนที่สังเขปสำหรับแบ่งแยกที่ดินตามพินัยกรรม เอกสารหมายเลข 7 เมื่อพิเคราะห์แผนที่ดังกล่าวเปรียบเทียบกับแผนที่วิวาทเอกสาร หมายเลข 2 แล้ว เห็นว่า แนวเขตที่ดินส่วนของโจทก์ตามพินัยกรรมส่วนที่ติดกับที่ดิน ของจำเลยทางด้านทิศใต้ น่าจะเริ่มจากมุมเขตที่ 03823 ไปถึงหลักเหล็กที่ 1 (ล.ล.1) แล้วลงมาทางทิศใต้ถึงหลักเหล็กที่ 2 (ล.ล.2) และหลักเหล็กที่ 3 (ล.ล.3) ตามลำดับ ซึ่งความยาวของแนวเขตที่ดินระหว่างมุมเขตที่ 03823 ถึงหลักเหล็กที่ 1 จะเท่ากับความกว้างของตึกแถวในที่ดินของจำเลยจำนวน 2 ห้องที่บริษัทฮั่วเซี่ยง ไถ่ จำกัด เช่าพอดี แต่แนวเขตที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1636 ของโจทก์ซึ่งแบ่งแยกใน ภายหลังตามแผนที่วิวาทเริ่มจากมุมเขตที่ 03823 ผ่านหลักเหล็กที่ 1 (ล.ล.1) ไป จนถึงหลักเหล็กที่ 4 (ล.ล.4) ล้ำเข้ามาในส่วนที่เป็นของตึกแถวห้องที่สามทำให้ที่ดิน ส่วนที่ต้องเว้นว่างไว้ 2 เมตรด้านหลังตึกแถวที่จำเลยให้บริษัทฮั่วฮวง จำกัด เช่ามี ความยาวไม่ตลอดตึกแถวทั้งสองห้อง จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแบ่งแยกโฉนดไม่ ตรงตามแนวเขตที่ดินในแผนที่สังเขปสำหรับแบ่งแยกที่ดินตามพินัยกรรมเอกสาร หมายเลข 7 แนวเขตที่ดินตามโฉนดของโจทก์ล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนของจำเลยเป็นเหตุ ให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตาม จำเลยก็น่าสืบว่า จำเลยได้ครอบครองที่ดินของจำเลยและที่ดินพิพาทมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2511 หลังจากฉกฉดพหหลวงเลขาวินิจฉัยได้ 1 เดือน โดยให้บริษัทฮั่วฮวง จำกัด เช่า ตึกแถวพร้อมที่ดินของจำเลย และต่อมาได้สร้างรั้วกำแพงคอนกรีตกั้นรอบบริเวณ ที่ดินพิพาทเมื่อโจทก์รื้อตึกแถว 9 ห้องในที่ดินของโจทก์เพื่อสร้างใหม่และให้ผู้อื่นเช่า ที่ดินพิพาทใช้เป็นที่พักประกอบการขายกาแฟเป็นเวลา 10 ปีเศษมาแล้ว และได้ เสริมสังกะสีต่อรั้วกำแพงให้สูงขึ้นเนื่องจากโจทก์ได้ถมที่ดินของโจทก์ให้สูงขึ้น ซึ่ง โจทก์ก็น่าสืบได้ว่าได้ปรับปรุงฐานพื้นดินใหม่ทั้งหมดภายหลังจากรื้อตึกแถว 9 ห้องใน ที่ดินของโจทก์ออกแล้วเพื่อสร้างตึกแถวขึ้นใหม่ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวัน ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2527 ที่ศาลออกไปเผชิญสืบก็ปรากฏว่าระดับพื้นที่ดินพิพาทตลอด

แนวต่ำกว่าพื้นที่ดินนอกรั้วถึง72 เซนติเมตร แสดงว่า โจทก์มิได้เป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทจึงมิได้ปรับปรุงพื้นฐานที่ดินพิพาทให้สูงเท่ากับที่ดินของโจทก์ด้วยยิ่งกว่านั้นยังได้ความจากคำเบิกความของนายบรรพยานโจทก์ที่ออกไปทำแผนที่วิวาทว่าสภาพรั้วคอนกรีตดังกล่าวใกล้เคียงกับตึกแถวของจำเลยทั้งสี่ห้องในที่ดินของจำเลย รูปคดีฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมและได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา แม้ที่ดินพิพาทจะอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แต่เมื่อโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวการที่จำเลยสร้างรั้วในเขตที่ดินพิพาทจึงเป็นการสร้างในที่ดินของจำเลยเอง ไม่เป็นการสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>